hết quần áo đang mặc ra để kiểm tra. Sau khi không tìm thấy 200 USD đâu, bà Hiền đã lấy mất khoản tiền của chị Quyên là 1.100.000đ, số tiền mà chị Quyên dành dụm trong suốt 8 tháng trời làm "ôsin" cho nhà bà Hiền. Chị Quyên đã khóc lóc cầu xin 2 mẹ con nhà bà Hiền trả lại số tiền trên nhưng không được. Không những thế, chị Quyên còn bị bà Hiền dùng tai nghe điện thoại đánh vào mặt làm bầm tím cằm trái và mắt trái. Họ còn giam chị Quyên trong 3 giờ đồng hồ. Sau khi về nhà chị gái, gia đình đã đưa chị Quyên tới bệnh viện 354 khám, chứng thương của bệnh viện 354 xác định như sau: "Nạn nhân Trần Thị Quyên bị chấn thương phần mềm, tụ máu dưới da vùng hàm và mắt trái, hiện tại đau xương và răng hàm dưới bên trái, đau hốc mắt trái, có hiện tượng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn". Gia đình chị Quyên đã có đơn trình báo với công an phường Q, quận B, thành phố H. Ngày 15/3/2005, công an phường Q đã tiến hành thu giữ số tiền 1.100.000đ mà gia đình bà Hiền đã lấy của chị Quyên. Ngày 17/3/2005, chị Quyên đề nghị công an quận B khởi tố đối với mẹ con bà Hiền, bà Như và ông Tuân về tội cưỡng đoạt tài sản và tội cố ý gây thương tích đối với chị, đồng thời chị tìm đến Văn phòng Luật sư nhờ giúp đỡ.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Là Luật sư được chị Quyên nhờ giúp đỡ, anh (chị) sẽ tiến hành tư vấn những vấn đề gì cho chị Quyên?

Câu hỏi 2 (1 điểm): Hãy viết giúp chị Quyên đơn yêu cầu khởi tố vụ án

Tình tiết bổ sung

Ngày 27/3/2005, sau khi có kết luận giám định xác định chị Quyên bị tổn hại 25% sức khoẻ, Cơ quan điều tra công an quận B đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Cố ý gây thương tích" đối với các bị can Đinh Diệu Hiền, Vũ Thị Như (mẹ Hiền), theo điểm e khoản 1 Điều 104 BLHS. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra đã không khởi tố bị can đối với ông Tuân về tội này cũng như không khởi tố vụ án về hành vi cưỡng đoạt tài sản của các bị can.

Câu hỏi 3 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về hoạt động nêu trên của cơ quan điều tra công an quận B?

Câu hỏi 4 (0,5 điểm): Là Luật sư của chị Quyên, anh (chị) sẽ thực hiện kỹ năng nào của Luật sư trong giai đoạn này để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị Quyên? Kỹ năng đó được thể hiện như thế nào trong trường hợp cụ thể này?

Tình tiết bổ sung

Khi được biết anh (chị) bảo vệ miễn phí cho chị Quyên, gia đình bà Hiền đã tìm cách tiếp cận với anh (chị) và đưa ra đề nghị là nếu anh (chị) chịu làm "tay trong" giúp bà Hiền điều đình với chị Quyên để chị Quyên rút yêu cầu khởi tố thì bà Hiền sẽ trả cho anh (chị) 30 triệu đồng, bà Hiền đưa trước cho anh chị 20 triệu.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Anh (chị) sẽ xử lý như thế nào trong trường hợp nêu trên?

Tình tiết bổ sung

Ngày 02/7/2005, Cơ quan điều tra công an quận B chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng bản kết luận điều tra đề nghị Viện kiểm sát truy tố các bị can Đinh Diệu Hiền, Vũ Thị Như và Trần Văn Tuân về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 104 BLHS. Ngoài ra, kết luận điều tra cũng nhận định: "…Mặc dù các bị can Hiền, Như, Tuân có hành vi chiếm đoạt 1.100.000đ của chị Quyên, song sau khi chị Quyên tố cáo, các bị can đã đem nộp số tiền trên tại cơ quan công an để trả lại ngay cho chị Quyên. Xét thấy hành vi nêu trên của các bị can chưa đủ yếu tố cấu thành tội Cưỡng đoạt tài sản nên Cơ quan điều tra không khởi tố các bị can về hành vi này…"

Câu hỏi 6 (1 điểm): Anh (chị) có xét thấy cần phải trao đổi với Viện kiểm sát không? Nếu không thì tại sao? Nếu cần thì trao đổi về vấn đề gì?

Câu hỏi 7 (1 điểm): Hãy dự kiến kế hoạch xét hỏi tại phiên tòa để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho chị Quyên.

Tình tiết bổ sung

Ngày 05/9/2005 Toà án nhân dân quận B đã mở phiên toà sơ thẩm đối với các bị cáo Hiền, Như, Tuân về tội "Cố ý gây thương tích". Tại phiên toà, chị Quyên khai rằng khi lột quần áo của chị thì ông Tuân đã trực tiếp thực hiện còn bà Hiền và bà Như giữ chân tay chị. Khi Toà hỏi về việc này bị cáo Tuân khai rằng vì chị Quyên chống cự mãnh liệt, nên bị cáo chỉ giúp vợ và mẹ vợ cởi quần áo của chị Quyên, còn khám các nơi kín trên cơ thể chị Quyên thì bị cáo không làm mà chỉ đứng theo dõi, nếu chị Quyên còn chống cự thì mới giúp, nếu